



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edo Fandra Bin Indra Yasri;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Ijen Lk.IV, RT. 50 RW. 14, Kelurahan.
Pare, Kecamatan Pare, Kab. Kediri; atau
Kos : Jl. Cengger Ayam No 25, Kel. Tulus
Rejo, Kec. Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Fandra Bin Indra Yasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edo Fandra Bin Indra Yasri selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) faktur penjualan laptop merek HP warna silver;
Dikembalikan ke saksi TIMOTHY JAMES KURNIAWAN
 - 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam yang layarnya retak;
 - 1 buah kotak hp samsung S20 Warna putih
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Asus warna silver seri A1404Z,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian laptop Lonovo G40-70 tahun 2015;
 - 2 (dua) buah kotak samsung galaxy Tab A warna hitam dan Samsung Galaxi Tab A warna hitam,;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian samsung galaxy tab 8.0 warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih;
Dikembalikan ke saksi YANI DHOKO.
 - 1 (satu) buah obeng, celana pendek warna hitam, baju kaos lengan pendek warna hitam, jaket kain warna coklat, 1 (buah) tas warna hitam, 1 (satu) buah baju koko;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Edo Fandra bin Indra Yasri pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.47 wib kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 22.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian di dalam toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxofon No. 38 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana beberapa perbuatan tsb merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari kosnya di Jl. Cengger Ayam Kota Malang dengan berjalan kaki menuju Toko bangunan Indah Jaya yang ada di Jalan Saxophone kota Malang dengan membawa tas dan obeng yang akan digunakan Terdakwa untuk merusak atap sebagai jalan masuk Terdakwa ke dalam toko sasaran;
- Bahwa untuk sampai Toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxophone Malang, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam Perumahan Permata Brantas Indah yang posisinya ada disebelah timur toko dengan cara memanjat tembok – yang mana ada tanah kosong yang ada pagar dari seng - setelah berada didalam tanah kosong tsb Terdakwa langsung menuju ke tembok sisi sebelah timur toko – kemudian dengan menggunakan tangga kayu yang ada di situ Terdakwa naik ketas atap toko. Selanjutnya Terdakwa melepas baut yang ada diantara pembatas seng

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



galvalume atas dengan seng galvalume bawah dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah baut terlepas, selanjutnya lobang bekas baut tersebut Terdakwa masukkan obeng sampai tersobek sepanjang 10 (sepuluh) cm, selanjutnya bagian atas seng galvalume didorong kedalam, sedangkan bagian bawah seng galvalume ditarik kedepan sehingga seng galvalume dapat terbuka semuat badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan kedua tangan terdakwa memegang pipa paralon, sedangkan kedua kaki terdakwa menginjak tembok sampai akhirnya terdakwa bisa turun dan menginjak lantai dalam toko;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, Terdakwa langsung menuju meja kasir dan mengambil barang-barang antara lain berupa 1 (dua) unit Laptop merk ASUS, warna 15-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo, warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, beserta Kartu Simpati Telkomsel Nomor: 081377007757– yang ada di atas meja kasir, kemudian 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, 1 (satu) unit Samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, dan uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir yang dalam keadaan terkunci – dan Terdakwa rusak dengan cara mencongkel rumah kunci lacinya dengan menggunakan obeng serta 1 (satu) unit Tab Samsung warna hitam yang bawah kacanya retak yang ada di atas etalase/rak kemudian semua barang-barang tsb Terdakwa masukkan ke dalam tas yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut, terdakwa keluar dengan menggunakan tangga almunium yang ada didalam toko tersebut yang Terdakwa gunakan untuk naik ke atas atap toko tempat semula terdakwa masuk.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mem-posting di aplikasi market place di facebook (Fb) Terdakwa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna 15-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, , dibeli dengan cara CODan didalam warung kopi Kampoeng Jl. Bukitsari kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rpo. 4.650.000.- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit satu) laptop Merk Lenovo, warna Hitam, terdakwa jual ke orang di daerah Dewandaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Untuk 1 (satu) unit samsung Galaxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, dibeli oleh orang dengan cara CODan dipinggir jalan perlimaan tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, dibeli oleh orang dengan cara CODan didepan kos terdakwa, dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dibeli orang yang menawarkan tukar tanpa ada tambahan uang dari terdakwa maupun dari orang tersebut, yang akhirnya terdakwa bersedia, tukar HP tersebut terjadi di dalam kamar kos terdakwa, HP milik korban terdakwa tukar dengan HP merk IPHONE X, warna putih;
- 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam yang layarnya retak, belum terdakwa jual, yang akhirnya disita oleh anggota polisi Unit Reskrim Polsek Lowokwaru sewaktu terdakwa ditangkap;
- Sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga mengambil barang ytanpa ijin pemiliknya di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib ;
- Bahwa untuk dapat masuk kedalam toko tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk ke perkarangan rumah orang yang ada pagarnya yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menuju ke perkarangan belakang rumah tersebut yang berbatasan dengan tembok utara toko Besi & Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B, kemudian terdakwa memanjat pagar kayu rumah tersebut dan tangan kanan Terdakwa memegang rangka asbes rumah sebelah utara toko, kemudian terdakwa naik keatas atap sang galvalume toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui celah yang terbuat dari besi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko. terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko antara lain berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 145-dq0510TU N4120 14' UMA WIN 11,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver nomor serial: 5CD249FBH4, beserta chargernya dan uang total senilai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Laptop ke orang yang terdakwa tidak kenal di aplikasi Marketplace, dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap polisi didalam kamar kosnya Jl. Cengger Ayam No.25 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yani Doko mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Timothy James Kurniawan menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Edo Fandra bin Indra Yasri pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.47 wib kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 22.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian di dalam toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxofon No. 38 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana beberapa perbuatan tsb merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari kosnya di Jl. Cengger Ayam Kota Malang dengan berjalan kaki menuju Toko bangunan Indah Jaya yang ada di Jalan Saxophone kota Malang dengan membawa tas dan obeng yang akan digunakan Terdakwa untuk merusak atap sebagai jalan masuk Terdakwa ke dalam toko sasaran;
- Bahwa untuk sampai Toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxophone Malang, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam Perumahan Permata Brantas Indah yang posisinya ada disebelah timur toko dengan cara memanjat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok – yang mana ada tanah kosong yang ada pagar dari seng - setelah berada didalam tanah kosong tsb Terdakwa langsung menuju ke tembok sisi sebelah timur toko – kemudian dengan menggunakan tangga kayu yang ada di situ Terdakwa naik ketas atap toko. Selanjutnya Terdakwa melepas baut yang ada diantara pembatas seng galvalume atas dengan seng galvalume bawah dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah baut terlepas, selanjutnya lobang bekas baut tersebut Terdakwa masukkan obeng sampai tersobek sepanjang 10 (sepuluh) cm, selanjutnya bagian atas seng galvalume didorong kedalam, sedangkan bagian bawah seng galvalume ditarik kedepan sehingga seng galvalume dapat terbuka semuat badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan kedua tangan terdakwa memegang pipa paralon, sedangkan kedua kaki terdakwa menginjak tembok sampai akhirnya terdakwa bisa turun dan menginjak lantai dalam toko;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, Terdakwa langsung menuju meja kasir dan mengambil barang-barang antara lain berupa 1 (dua) unit Laptop merk ASUS, warna 15-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo, warna Hitam , 1 (satu) buah HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, beserta Kartu Simpati Telkomsel Nomor: 081377007757– yang ada di atas meja kasir, kemudian 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, 1 (satu) unit Samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, dan uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir yang dalam keadaan terkunci – dan Terdakwa rusak dengan cara mencongkel rumah kunci lacinya dengan menggunakan obeng serta 1 (satu) unit Tab Samsung warna hitam yang bawah kacanya retak yang ada di atas etalase/rak kemudian semua barang-barang tsb Terdakwa masukkan ke dalam tas yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut, terdakwa keluar dengan menggunakan tangga almunium yang ada didalam toko tersebut yang Terdakwa gunakan untuk naik ke atas atap toko tempat semula terdakwa masuk.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mem-posting di aplikasi market place di facebook (Fb)

Terdakwa :

- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna 1S-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, , dibeli dengan cara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CODan didalam warung kopi Kampoeng Jl. Bukitsari kel. Tulusrejo
Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rpo. 4.650.000.-
(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (unit satu) laptop Merk Lenovo, warna Hitam, terdakwa jual ke orang di daerah Dewandaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - Untuk 1 (satu) unit samsung Galaxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, dibeli oleh orang dengan cara CODan dipinggir jalan perlimaan tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, dibeli oleh orang dengan cara CODan didepan kos terdakwa, dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dibeli orang yang menawarkan tukar tanpa ada tambahan uang dari terdakwa maupun dari orang tersebut, yang akhirnya terdakwa bersedia, tukar HP tersebut terjadi di dalam kamar kos terdakwa, HP milik korban terdakwa tukar dengan HP merk IPHONE X, warna putih;
 - 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam yang layarnya retak, belum terdakwa jual, yang akhirnya disita oleh anggota polisi Unit Reskrim Polsek Lowokwaru sewaktu terdakwa ditangkap;
 - Sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya juga mengambil barang ytanpa ijin pemiliknya di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib ;
 - Bahwa untuk dapat masuk kedalam toko tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk ke perkarangan rumah orang yang ada pagarnya yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menuju ke perkarangan belakang rumah tersebut yang berbatasan dengan tembok utara toko Besi & Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B, kemudian terdakwa memanjat pagar kayu rumah tersebut dan tangan kanan Terdakwa memegang rangka asbes rumah sebelah utara toko, kemudian terdakwa naik keatas atap sang galvalume toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui celah yang terbuat dari besi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko. terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko antara lain berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 145-dq0510TU N4120 14' UMA WIN 11, warna Silver nomor serial: 5CD249FBH4, beserta chargernya dan uang total senilai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Laptop ke orang yang terdakwa tidak kenal di aplikasi Marketplace, dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap polisi didalam kamar kosnya Jl. cengger Ayam No.25 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yani Doko mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Timothy James Kurniawan menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yani Doko, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengambil barang-barang di toko saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 07.30 wib di dalam tokonya, toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxofon No. 38 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang dari dalam toko milik saksi tersebut berupa : 2 (dua) unit Laptop merk ASUS, warna 15-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, dan Laptop Merk Lenovo, warna Hitam, 3 (tiga) unit Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/10/0709353/4, dan Samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359306/10/791478/8, dan Samsung Galaxi Tab A, warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, beserta Kartu Simpati Telkomsel Nomor: 081377007757, Uang tunai senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang ada didalam laci kasir dalam keadaan terkunci, dan diketahui saksi ada bekas congkelan saat hilang;

- Bahwa saksi menerangkan dari cctv diketahui cara pelaku masuk kedalam tokonya melalui atap dengan merusak seng atap depan dan belakang;
- Bahwa saksi menerangkan jika toko tsb tidak ada penjaganya ketika malam ditutup;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A warna hitam yang disita dari Terdakwa, benar milik saksi dengan ciri di bagian bawah ada retakan dan saksi kenal betul barang tsb krn dipakai saksi sehari hari bekerja;
- Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Timothy James Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengambil barang-barang saksi korban sendiri dan saksi korban Yani Doko;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian barang-barang milik saksi yang hilang dari dalam toko miliknya toko Besi & Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 07.20 wib – setelah diberitahu karyawannya Jonner manik;
- Bahwa saksi menerangkan dari CCTV yang ada ditokonya cara pelaku masuk kedalam toko melalui Gril atap yang terbuat dari baja ringan (galvalum) langsung menuju ke kantor dan pelaku Bahamengambil uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu), selanjutnya pelaku menuju ke rak besi bagian belakang kasir lewat kolong rak besi, kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 14s-dq0510TU N4120 14 UMA WIN 11, warna Silver, Nomor serial: 5CD249FBH4, kemudian pelaku keluar lewat tempat yang sama pelaku masuk kedalam toko;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di dalam tokonya ada kamera CCTVnya, pelaku terekam di CCTV tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang diambil pelaku tidak ada yang kembali sampai pelaku ditangkap dan saksi mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Ahmad Zainul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengambil barang-barang saksi korban Yani Doko;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib di kos Terdakwa Jl. Cengger Ayam No. 25 Kota Malang;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan dan yakin bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di 2 TKP berdasarkan Laporan polisi para korban kemudian dilakukan lidik yakni analisa ke provider no. hp yang masih tersimpan di hp milik saksi Yani Doko diambil Terdakwa diketahui bahwa lokasi hp tsb di kos Terdakwa Jalan cengger Ayam Kota Malang;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat rekaman cctv di 2 TKP setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mencocokkan ciri-ciri wajah alis dan mata sama dengan yang ada di rekaman cctv;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan saksi menemukan barang bukti galaxi tab yang ada retak dibagian bawahnya yang diduga sebagai barang hasil curian di TKP Toko bangunan Jl. Saxophone;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa obeng, tas dan baju yang sama dengan yang ada di rekaman cctv diduga dipakai Tersangka saat melakukan pencurian di TKP Jl. Saxophone.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Wahyu Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara terdakwa telah mengambil barang-barang saksi korban Yani Doko;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib di kos Terdakwa Jl. Cengger Ayam No. 25 Kota Malang;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan dan yakin bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di 2 TKP berdasarkan Laporan polisi para korban kemudian dilakukan lidik yakni analisa ke provider no. hp yang masih tersimpan di hp milik saksi Yani Doko diambil Terdakwa diketahui bahwa lokasi hp tsb di kos Terdakwa Jalan cengger Ayam Kota Malang;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat rekaman cctv di 2 TKP setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mencocokkan ciri-ciri wajah alis dan mata sama dengan yang ada di rekaman cctv;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan saksi menemukan barang bukti galaxi tab yang ada retak dibagian bawahnya yang diduga sebagai barang hasil curian di TKP Toko bangunan Jl. Saxophone;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa obeng, tas dan baju yang sama dengan yang ada di rekaman cctv diduga dipakai Tersangka saat melakukan pencurian di TKP Jl. Saxophone.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa menyampaikan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan dan menjadi terdakwa pada saat ini dikarenakan terdakwa telah mengambil barang-barang saksi-saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di 2 TKP yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk di toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxofon No. 38 Kel. Jatimulyo Kec Lowokwaru Kota Malang, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 22.00 di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa 2 unit laptop, 3 unit Samsung Galaxy Tab A dan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Toko bangunan Jl. Saxophpne malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa masuk ke dalam toko bangunan Jl. Saxophone dengan cara memanjat tembok masuk untuk bisa masuk ke dalam perumahan Permata Brantas Indah yang posisinya di sebelah timur toko, dimana ada tanah kosong yang ada pagarnya dari seng, kemudian dari di dalam tanah kosong tersebut, terdakwa menuju ke tembok sisi sebelah timur toko, dan dengan menggunakan tangga kayu yang ada disitu Terdakwa memanjat ke atas atap toko, selanjutnya Terdakwa merusak pembatas antara seng galvalume atas dengan seng galvalume bawah dengan menggunakan obeng sampai bisa tersobek selanjutnya bagian atas seng galvalume didorong kedalam, sedangkan bagian bawah seng galvalume ditarik kedepan, setelah seng galvalume sudah berlobang semuat dengan badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan kedua tangan terdakwa memegang pipa paralon, sedangkan kedua kaki terdakwa menginjak tembok sampai akhirnya terdakwa bisa turun dan menginjak lantai dalam toko;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko, terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop merek Asus dan Lenovo serta 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna Putih yang terletak diatas meja kasir, namun belum terdakwa ambil dikarenakan terdakwa mencari barang lainnya lagi, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir yang saat itu terkunci, karena laci meja kasir terkunci makanya terdakwa congkel atau rusak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu sampai terbuka, setelah terbuka terdakwa melihat uang sebanyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam, namun yang terdakwa ambil terlebih dahulu uang saja dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam terdakwa biarkan dulu nanti baru terdakwa ambil beserta 2 (dua) unit Laptop merek Asus dan Lenovo, setelah uang terdakwa ambil, uang tersebut terdakwa letakan diatas lantai bawah meja kasir dalam toko, saat itu terdakwa melihat ada kamera CCTV, setelah itu terdakwa ke bagian depan dalam toko, disitu terdakwa mencari lagi barang berharga lainnya dan akhirnya saya melihat ada 1 (satu) unit Tabs Samsung warna hitam, yang bagian bawah kacanya retak, yang berada di atas etalase atau rak, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) tabs Samsung warna hitam di atas etalase atau rak di depan dalam toko, kemudian terdakwa kembali lagi ke meja kasir untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop Asus dan Lenovo, dan 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) unit Hp Samsung Galaxy warna putih, serta 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam, dan juga sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang awalnya terdakwa letakan diatas lantai bawah meja kasir dalam toko tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan tangga alumunium milik toko tersebut dan keluar dari tempat semula terdakwa masuk;
 - Bahwa 1 minggu kemudian 1 unit laptop merk ASUS, warna 1S-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, terdakwa jual dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, dua hari setelah terdakwa posting laptop tersebut ada yang membelinya dengan cara COD di dalam warung kopi Kampoeng Jl. Bukitsari kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rpo. 4.650.000.00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sedangkan 1 unit laptop Merk Lenovo, warna Hitam, terdakwa jual ke orang yang namanya terdakwa lupa di daerah Dewandaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa untuk 1 unit samsung Galxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, terdakwa jual satu hari setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara awalnya terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa dan hari itu juga langsung dibeli oleh orang dengan cara COD di pinggir jalan perlimaan tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sedangkan 1 unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, hari itu juga langsung dibeli oleh orang dengan cara COD didepan kos terdakwa, dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, satu hari setelah posting baru ada orang yang menawarkan tukar tanpa ada tambahan uang dari terdakwa maupun dari orang tersebut, yang akhirnya terdakwa bersedia, tukar HP tersebut terjadi di dalam kamar kos terdakwa, HP milik korban terdakwa tukar dengan HP merk IPHONE X, warna putih;
 - Bahwa untuk samsung Galaxi Tab A, warna hitam, belum terdakwa jual, dikarenakan layarnya retak, yang akhirnya disita oleh anggota polisi Unit Reskrim Polsek Lowokwaru sewaktu terdakwa ditangkap saat itu, sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada



- yang terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, dan sebagian terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan juga melakukan pencurian di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib, bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 145-dq0510TU N4120 14' UMA WIN 11, warna Silver nomor serial: 5CD249FBH4, beserta chargernya dan uang total senilai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara untuk dapat sampai ke toko tsb Terdakwa terdakwa terlebih dahulu masuk pemukiman dalam gang sempit, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menuju ke pekarangan belakang rumah tersebut yang berbatasan dengan tembok utara toko Besi & Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B, kemudian kedua kaki terdakwa memanjat pagar kayu rumah tersebut, saat itu juga tangan kanan sudah memegang rangka asbes rumah sebelah utara toko, kemudian terdakwa memanjat naik keatas atap seng galvalume toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui celah yang terbuat dari besi, setelah di dalam toko terdakwa langsung mengambil barang dan uang;
 - Bahwa kemudian 1 unit Laptop tersebut yang terdakwa jual ke orang yang terdakwa tidak kenal di aplikasi Marketplace, dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), secara kontan, sedangkan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di 2 TKP yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk di toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxofon No. 38 Kel. Jatimulyo Kec Lowokwaru Kota Malang, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa 2 unit laptop, 3 unit Samsung Galaxy Tab A dan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Toko bangunan Jl. Saxophpne malang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa masuk ke dalam toko bangunan Jl. Saxophone dengan cara memanjat tembok masuk untuk bisa masuk ke dalam perumahan Permata Brantas Indah yang posisinya di sebelah timur toko, dimana ada tanah kosong yang ada pagarnya dari seng, kemudian dari di dalam tanah kosong tersebut, terdakwa menuju ke tembok sisi sebelah timur toko, dan dengan menggunakan tangga kayu yang ada disitu Terdakwa memanjat ke atas atap toko, selanjutnya Terdakwa merusak pembatas antara seng galvalume atas dengan seng galvalume bawah dengan menggunakan obeng sampai bisa tersobek selanjutnya bagian atas seng galvalume didorong kedalam, sedangkan bagian bawah seng galvalume ditarik kedepan, setelah seng galvalume sudah berlobang semua dengan badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan kedua tangan terdakwa memegang pipa paralon, sedangkan kedua kaki terdakwa menginjak tembok sampai akhirnya terdakwa bisa turun dan menginjak lantai dalam toko;
- Bahwa benar setelah masuk ke dalam toko, terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop merek Asus dan Lenovo serta 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna Putih yang terletak diatas meja kasir, namun belum terdakwa ambil dikarenakan terdakwa mencari barang lainnya lagi, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir yang saat itu terkunci, karena laci meja kasir terkunci makanya terdakwa congkel atau rusak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu sampai terbuka, setelah terbuka terdakwa melihat uang sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam, namun yang terdakwa ambil terlebih dahulu uang saja dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam terdakwa biarkan dulu nanti baru terdakwa ambil beserta 2 (dua) unit Laptop merek Asus dan Lenovo, setelah uang terdakwa ambil, uang tersebut terdakwa letakan diatas lantai bawah meja kasir dalam toko, saat itu terdakwa melihat ada kamera CCTV, setelah itu terdakwa ke bagian depan dalam toko, disitu terdakwa mencari lagi barang berharga lainnya dan akhirnya saya melihat ada 1 (satu) unit Tabs Samsung warna hitam, yang bagian bawah kacanya retak, yang berada di atas etalase atau rak,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mengambil 1 (satu) tabs Samsung warna hitam di atas etalase atau rak di depan dalam toko, kemudian terdakwa kembali lagi ke meja kasir untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop Asus dan Lenovo, dan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy warna putih, serta 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam, dan juga sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang awalnya terdakwa letakan diatas lantai bawah meja kasir dalam toko tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan tangga alumunium milik toko tersebut dan keluar dari tempat semula terdakwa masuk;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit laptop merk ASUS, warna 1S-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, terdakwa jual dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, dua hari setelah terdakwa posting laptop tersebut ada yang membelinya dengan cara COD di dalam warung kopi Kampoeng Jl. Bukitsari kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rpo. 4.650.000.00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sedangkan 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo, warna Hitam, terdakwa jual ke orang yang namanya terdakwa lupa di daerah Dewandaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit samsung Galxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, terdakwa jual satu hari setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara awalnya terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa dan hari itu juga langsung dibeli oleh orang dengan cara COD di pinggir jalan perlimaan tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sedangkan 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, hari itu juga langsung dibeli oleh orang dengan cara COD didepan kos terdakwa, dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, satu hari setelah posting baru ada orang yang menawarkan tukar tanpa ada tambahan uang dari terdakwa maupun dari orang tersebut, yang akhirnya terdakwa bersedia,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar HP tersebut terjadi di dalam kamar kos terdakwa, HP milik korban terdakwa tukar dengan HP merk IPHONE X, warna putih;

- Bahwa benar untuk samsung Galaxi Tab A, warna hitam, belum terdakwa jual, dikarenakan layarnya retak, yang akhirnya disita oleh anggota polisi Unit Reskrim Polsek Lowokwaru sewaktu terdakwa ditangkap saat itu, sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada yang terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, dan sebagian terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan juga melakukan pencurian di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib, bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 145-dq0510TU N4120 14' UMA WIN 11, warna Silver nomor serial: 5CD249FBH4, beserta chargernya dan uang total senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara untk dapat sampai ke toko tsb Terdakwa terdakwa terlebih dahulu masuk pemukiman dalam gang sempit, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menuju ke pekarangan belakang rumah tersebut yang berbatasan dengan tembok utara toko Besi & Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B, kemudian kedua kaki terdakwa memanjat pagar kayu rumah tersebut, saat itu juga tangan kanan sudah memegang rangka asbes rumah sebelah utara toko, kemudian terdakwa memanjat naik keatas atap seng galvalume toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui celah yang terbuat dari besi, setelah di dalam toko terdakwa langsung mengambil barang dan uang;
- Bahwa benar kemudian 1 unit Laptop tersebut yang terdakwa jual ke orang yang terdakwa tidak kenal di aplikasi Marketpleace, dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), secara kontan, sedangkan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa masuk kedalam toko bangunan di Jl. Saxofon adalah dengan merusak atapnya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat jika perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :_

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edo Fandra Bin Indra Yasri dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut



menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Edo Fandra Bin Indra Yasri menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan seseorang yang membawa sesuatu dari tempatnya semula berada ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat dan kekuasaan atas sesuatu dari pemilik atau orang yang semula menguasai kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, namun barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di 2 TKP yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk di toko bangunan Indah Jaya Jl. Saxofon No. 38 Kel. Jatimulyo Kec Lowokwaru Kota Malang, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 22.00 di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko bangunan Jl. Saxophone dengan cara memanjat tembok masuk untuk bisa masuk ke dalam perumahan Permata Brantas Indah yang posisinya di sebelah timur toko, dimana ada tanah kosong yang ada pagarnya dari seng, kemudian dari di dalam tanah kosong tersebut, terdakwa menuju ke tembok sisi sebelah timur toko, dan dengan menggunakan tangga kayu yang ada disitu Terdakwa memanjat ke atas atap toko, selanjutnya Terdakwa merusak pembatas antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng galvalume atas dengan seng galvalume bawah dengan menggunakan obeng sampai bisa tersobek selanjutnya bagian atas seng galvalume didorong kedalam, sedangkan bagian bawah seng galvalume ditarik kedepan, setelah seng galvalume sudah berlobang semua dengan badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan kedua tangan terdakwa memegang pipa paralon, sedangkan kedua kaki terdakwa menginjak tembok sampai akhirnya terdakwa bisa turun dan menginjak lantai dalam toko;

Bahwa setelah masuk ke dalam toko, terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop merek Asus dan Lenovo serta 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna Putih yang terletak diatas meja kasir, namun belum terdakwa ambil dikarenakan terdakwa mencari barang lainnya lagi, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir yang saat itu terkunci, karena laci meja kasir terkunci makanya terdakwa congkel atau rusak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu sampai terbuka, setelah terbuka terdakwa melihat uang sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam, namun yang terdakwa ambil terlebih dahulu uang saja dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam terdakwa biarkan dulu nanti baru terdakwa ambil beserta 2 (dua) unit Laptop merek Asus dan Lenovo, setelah uang terdakwa ambil, uang tersebut terdakwa letakan diatas lantai bawah meja kasir dalam toko, saat itu terdakwa melihat ada kamera CCTV, setelah itu terdakwa ke bagian depan dalam toko, disitu terdakwa mencari lagi barang berharga lainnya dan akhirnya saya melihat ada 1 (satu) unit Tabs Samsung warna hitam, yang bagian bawah kacanya retak, yang berada di atas etalase atau rak, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) tabs Samsung warna hitam di atas etalase atau rak di depan dalam toko, kemudian terdakwa kembali lagi ke meja kasir untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop Asus dan Lenovo, dan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy warna putih, serta 2 (dua) unit Tabs Samsung warna hitam, dan juga sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang awalnya terdakwa letakan diatas lantai bawah meja kasir dalam toko tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan tangga aluminium milik toko tersebut dan keluar dari tempat semula terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa 1 minggu kemudian 1 unit laptop merk ASUS, warna 1S-Icelight Silver, seri A1404Z, No. serial: S1N0CX00F902016, terdakwa jual dengan cara terdakwa posting di aplikasi market place di FB terdakwa, dua hari setelah terdakwa posting laptop tersebut ada yang membelinya dengan cara COD di dalam warung kopi Kampoeng Jl. Bukitsari kel. Tulusrejo Kec.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sedangkan 1 unit laptop Merk Lenovo, warna Hitam, terdakwa jual ke orang yang namanya terdakwa lupa di daerah Dewandaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk 1 unit samsung Galxy Tab A, warna hitam, No. Seri: 359306/100709353/4, terdakwa jual satu hari setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara awalnya terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa dan hari itu juga langsung dibeli oleh orang dengan cara COD di pinggir jalan perlimaan tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sedangkan 1 unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam, No.serial: 359306/10/791478/8, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, hari itu juga langsung dibeli oleh orang dengan cara COD didepan kos terdakwa, dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk HP Samsung S20, warna putih, No. Imei 1: 358558825031755, No. Imei 2: 359124535031756, terdakwa jual tiga minggu setelah terdakwa melakukan pencurian, dengan cara terdakwa posting di apikasi market place di FB terdakwa, satu hari setelah posting baru ada orang yang menawarkan tukar tanpa ada tambahan uang dari terdakwa maupun dari orang tersebut, yang akhirnya terdakwa bersedia, tukar HP tersebut terjadi di dalam kamar kos terdakwa, HP milik korban terdakwa tukar dengan HP merk IPHONE X, warna putih;

Bahwa untuk samsung Galaxi Tab A, warna hitam, belum terdakwa jual, dikarenakan layarnya retak, yang akhirnya disita oleh anggota polisi Unit Reskrim Polsek Lowokwaru sewaktu terdakwa ditangkap saat itu, sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada yang terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, dan sebagian terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa;

Bahwa Terdakwa menerangkan juga melakukan pencurian di dalam toko Besi dan Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib, bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 145-dq0510TU N4120 14' UMA WIN 11, warna Silver nomor serial: 5CD249FBH4, beserta chargernya dan uang total senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara untk dapat sampai ke toko tsb Terdakwa terdakwa terlebih dahulu masuk pemukiman dalam gang sempit,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa menuju ke pekarangan belakang rumah tersebut yang berbatasan dengan tembok utara toko Besi & Galvalum Rajawali Jl. Sasando No. 181-B, kemudian kedua kaki terdakwa memanjat pagar kayu rumah tersebut, saat itu juga tangan kanan sudah memegang rangka asbes rumah sebelah utara toko, kemudian terdakwa memanjat naik keatas atap seng galvalume toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui celah yang terbuat dari besi, setelah di dalam toko terdakwa langsung mengambil barang dan uang;

Menimbang, bahwa benar kemudian 1 unit Laptop tersebut yang terdakwa jual ke orang yang terdakwa tidak kenal di aplikasi Marketplace, dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), secara kontan, sedangkan uang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa karena ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan sengaja mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari 2 (dua) tempat kejadian perkara (TKP), dan dilakukan dengan cara masuk ke toko-toko tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa acara Terdakwa masuk ke dalam toko bangunan Jl. Saxophone dengan cara memanjat tembok masuk untuk bisa masuk ke dalam perumahan Permata Brantas Indah yang posisinya di sebelah timur toko, dimana ada tanah kosong yang ada pagarnya dari seng, kemudian dari di dalam tanah kosong tersebut, terdakwa menuju ke tembok sisi sebelah timur toko, dan dengan menggunakan tangga kayu yang ada disitu Terdakwa memanjat ke atas atap toko, selanjutnya Terdakwa merusak pembatas antara seng galvalume atas dengan seng galvalume bawah dengan menggunakan obeng sampai bisa tersobek selanjutnya bagian atas seng galvalume didorong kedalam, sedangkan bagian bawah seng galvalume ditarik kedepan, setelah seng galvalume sudah berlobang semua dengan badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan kedua tangan terdakwa memegang pipa paralon, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki terdakwa menginjak tembok sampai akhirnya terdakwa bisa turun dan menginjak lantai dalam toko;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa Edo Fandra Bin Indra Yasri mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) faktur penjualan laptop merek HP warna silver;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban TIMOTHY JAMES KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam yang layarnya retak;
- 1 buah kotak hp samsung S20 Warna putih
- 1 (satu) buah kotak laptop merek Asus warna silver seri A1404Z,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian laptop Lonovo G40-70 tahun 2015;
- 2 (dua) buah kotak samsung galaxy Tab A warna hitam dan Samsung Galaxi Tab A warna hitam,;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian samsung galaxy tab 8.0 warana hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban Yani Dhoko, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yani Dhoko;

- 1 (satu) buah obeng, celana pendek warna hitam, baju kaos lengan pendek warna hitam, jaket kain warna coklat, 1 (buah) tas warna hitam, 1 (satu) buah baju koko;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan sudah rusak dan tidak bisa dipakai, maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi-saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Edo Fandra Bin Indra Yasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) faktur penjualan laptop merek HP warna silver;
Dikembalikan ke saksi TIMOTHY JAMES KURNIAWAN
 - 1 (satu) unit samsung Galaxi Tab A, warna hitam yang layarnya retak;
 - 1 buah kotak hp samsung S20 Warna putih
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek Asus warna silver seri A1404Z,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian laptop Lonovo G40-70 tahun 2015;
 - 2 (dua) buah kotak samsung galaxy Tab A warna hitam dan Samsung Galaxi Tab A warna hitam,;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian samsung galaxy tab 8.0 warana hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih;
Dikembalikan ke saksi YANI DHOKO.
 - 1 (satu) buah obeng, celana pendek warna hitam, baju kaos lengan pendek warna hitam, jaket kain warna coklat, 1 (buah) tas warna hitam, 1 (satu) buah baju koko;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami : Patanuddin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H, M.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradani, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.